

# ▶▶(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 [5] 교통보조비 비과세 소득 처리 부적정

관 련 부 서 ■■ ▲실

조 치 부 서 ■■ ▲실

내 용

### 1. 업무 개요

▲실은 급여, 회계, 세무 등의 업무를 담당하고 있으며, 매월 차량을 소유하거나 본인 명의로 임차한 직원을 대상으로 #원의 '교통보조비'를 정액 지급하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「소득세법」에 따르면 종업원이 소유하거나 본인 명의로 임차한 차량을 종업원이 직접 운전하여 사용자의 업무수행에 이용하고 시내출장 등에 소요된 실제 여비를 받는 대신에 그 소요경비를 해당 사업체의 규칙 등으로 정하여진 지급기준에 따라 받는 금액 중 월 #원 이내의 금액은 비과세 소득으로 인정받을 수 있다.

따라서 ■■에서 직원에게 매월 정액 지급하는 교통보조비가 법령에서 정한 비과세 근로소득 요건을 충족하지 않을 경우, 해당 교통보조비는 과세 근로소득으로 간주되어 소득세 원천징수 대상이 되어야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■에서 제출한 자료를 분석하고 급여 담당자와 면담한 결과, ■■는 「소

득세법」과 같은 법 시행령에서 정한 비과세 요건이 충족되지 않는데도 자체 「복리후생 규정」에 따라 매월 정액 지급하는 교통보조비를 비과세 소득으로 처리(소득세 원천징수 미시행)하고 있는 것이 확인되었는데 이로 인한 소득세 누락 가산세 부과 등이 우려된다.

**관계부서 의견**      ■■■ ▲실에서는 감사 결과를 수용하면서 실지감사 직후 지급되는 20##년 #월 급여부터는 교통보조비에 대하여 과세 소득으로 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      ■■■ 사장은

- ① 직원에게 매월 정액으로 지급하고 있는 교통보조비에 대하여 과세소득으로 처리하시기 바라며,(통보1)
- ② 향후 동일 사례 재발방지를 위하여 급여담당부서(▲실) 대상 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보2)